



Nr. 209 Kabinettsitzung vom 21. Februar 1922, 11 Uhr

R 43 I/1374 , Bl. 251-254

Anwesend: Wirth, Bauer, Geßler, Radbruch, Giesberts, Hermes; StS Hemmer, Stieler, Huber, Hirsch; MinDir. Meissner; MinR Ernst; RFinanzR Grünwald; LegR Schmidt-Elskop; RegR Offermann; Major von Wietersheim; Protokoll: RegAss. von Stockhausen.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes über die Abänderung des Wehrmachtversorgungsgesetzes und die Einbeziehung der Soldaten in das 4. Buch der Reichsversicherungsordnung und in das Versicherungsgesetz für Angestellte. [...]
2. Entwurf eines Disziplinargesetzes für die Wehrmacht.
3. Frachtermäßigung für Zeitungsdruckpapier.
4. Änderung der Wohnungsmangel-Verordnung. [...]
5. Teilnahme des Herrn Reichskanzlers an einer Veranstaltung des Volksbundes deutscher Kriegsgräberfürsorge.
6. Beschleunigte Erledigung der Steuervorlage.
7. Kürzung der Frist für das Inkrafttreten der Zollerhöhung.

1. Entwurf eines Gesetzes über die Abänderung des Wehrmachtversorgungsgesetzes und die Einbeziehung der Soldaten in das 4. Buch der Reichsversicherungsordnung und in das Versicherungsgesetz für Angestellte. [...]

2. Entwurf eines Disziplinargesetzes für die Wehrmacht ¹.

Reichswehrminister Dr. Geßler trägt den wesentlichen Inhalt des Entwurfs vor ²

¹ Der Entwurf eines Disziplinargesetzes hatte dem RKab. bereits am 5.10.1920 vorgelegen, der RWeM war jedoch ersucht worden, vor Einbringung des Entwurfs in den RT nochmals mit den Parteien und dann wegen Abstimmung des Ergebnisses mit dem StSRkei Fühlung zu nehmen (Kabinettt Fehrenbach, Dok. Nr. 81). Ein erneutes Ersuchen des RWeMin. vom 4.12.1920 an den StSRkei, den Entwurf nunmehr in den RT einzubringen, war am 30. 12, 1920 vom StSRkei negativ beschieden worden: der Entwurf biete, wie die Ausführungen des Abgeordneten Radbruch am 21.10.1920 im RT gezeigt hätten, für die Sozialdemokratie Angriffsstoff. In den sich entwickelnden Schriftwechsel zwischen RWeM und Rkei tritt mit Schreiben vom 30.3.1921 an das RWeMin., das

<Reichsminister der Justiz *Dr. Radbruch* hat Bedenken einmal gegen § 89 des Entwurfs³. Da für eine so große Anzahl von Straftaten disziplinarische Erledigung vorgesehen sei, werde im Gewande des Disziplinarverfahrens das alte Militärgerichtsverfahren erneuert. Er hat weiter die Bedenken: Im Hinblick darauf, daß in Verfahren gegen Offiziere die Wehrberufskammer nur mit Offizieren besetzt werde, könne es leicht dazu kommen, daß⁴ man in der Verweigerung des Zweikampfes ein unwürdiges Verhalten des Offiziers im Sinne des Gesetzes erblicke und zu einer Verurteilung seitens der Wehr-Berufskammer in solchen Fällen gelange. Er halte es für zweckmäßig, dem Gesetz eine Bestimmung des Inhalts „Verweigerung des Zweikampfes macht nicht unwürdig“ einzugliedern.

Reichswehrminister *Dr. Geßler* wendet sich gegen diese letztere Forderung und erklärt, daß es unmöglich sei, in ein Verfahrensgesetz eine derartige materielle Bestimmung aufzunehmen.

Reichsminister der Justiz *Dr. Radbruch* schlägt vor, in die Begründung des Gesetzes die Bestimmung einzufügen.

Reichswehrminister *Dr. Geßler* ist hiermit einverstanden. Er geht nunmehr auf die erstgenannten Bedenken des Reichsministers der Justiz *Dr. Radbruch* ein und erklärt, daß die Zivilgerichte die leichteren Disziplinarfälle zu langsam behandelten. Eine langsame Sühne sei in diesen Fällen aber unmöglich. Ein kurzes, schnelles Verfahren nach der Tat sei notwendig. Er müsse daher darauf bestehen, daß die leichten Disziplinarfälle in einem besonderen Verfahren geahndet werden.

Reichsminister der Justiz *Dr. Radbruch* hält es für zweckmäßig, noch eine Sichtung der besonderen Disziplinarvergehen, die unter das Gesetz fallen, vorzunehmen.

Reichswehrminister *Dr. Geßler* ist hiermit einverstanden. Es solle in einer erneuten gemeinsamen Besprechung der beiden Ressorts eine Überprüfung der verschiedenen Disziplinarfälle stattfinden.

<Das Reichsministerium ist mit der Aufnahme eines Zusatzes in die Begründung zum Gesetz, Verweigerung des Zweikampfes mache nicht unwürdig, einverstanden. Es beschließt weiter: Falls ein Einverständnis zwischen dem Reichswehrminister und dem Reichsminister der Justiz über § 89 erzielt werde, sei der Gesetzentwurf angenommen.>⁵

3. Frachtermäßigung für Zeitungsdruckpapier⁶.

Staatssekretär *Stieler* wendet sich gegen eine Ermäßigung der Tarife. Er bittet das Kabinett, den Antrag abzulehnen. Er hält ihn auch vom Ressortstandpunkt aus für nicht erwünscht. Allerdings sei

abschriftlich in die Rkei gelangte, auch das RIM ein, das eine Mitbeteiligung forderte. Ein Schreiben des RIM vom 28.6.1921 an die Rkei äußert erneut schwere Bedenken gegen den Entwurf, insbesondere auch mit Rücksicht darauf, „als sich der Entwurf eines Disziplinalgesetzes für Reichsbeamte hier in Ausarbeitung befindet und es mir nicht angängig erscheint, in den Entwurf eines Disziplinalgesetzes für die Wehrmacht andere Bestimmungen aufzunehmen, als sie in dem Beamtendisziplinalgesetz vorgesehen sind“. Mit Schreiben vom 25.6.1921 hatte dann der RFM Wirth eine erneute Ressortberatung gefordert, um Rückwirkungen auf das Beamtenrecht und finanzielle Folgerungen zu vermeiden. Der Entwurf war dann mit einem Schreiben des RWeM vom 10.2.1922 wieder auf die Tagesordnung gebracht worden (alle zitierten Dokumente in R 43 I/701, Bl. 226, 229-232, 241, 258, 259, 261-277).

² Entwurf in R 43 I/701, Bl. 262-277; der Entwurf gelangt am 30.5.1922 in den RT (RT-Drucks. Nr. 4443, Bd. 374) und wird am 14.7.1922 dem 15. Ausschuß zur Beratung überwiesen (RT Bd. 356, S. 8560 D), wo er unerledigt bleibt.

³ § 89 bestimmt, daß eine Bestrafung nach dem Militärstrafgesetzbuch gerichtlich zu erfolgen habe, es ist jedoch ein Katalog von Fällen aufgezählt, in denen auch eine disziplinarische Bestrafung zulässig sein sollte (siehe RT-Drucks. Nr. 4443, Bd. 374, § 89).

⁴ Die gekennzeichnete sowie drei weitere Stellen sind auf Antrag des RWeMin. vom 27.2.22 und mit Zustimmung Radbruchs vom 11.3.1922 redaktionell verbessert bzw. angefügt worden (R 43 I/701, Bl. 280, 282).

⁵ Die gekennzeichnete Stelle ist später angefügt worden (siehe Anm. 4).

⁶ Seinem Schreiben an den StSRkei vom 13.2.22, durch das die Angelegenheit vor das Kabinett gekommen war, hatte der RVM eine Sachdarstellung beigegeben, die die Vorgeschichte zusammenfaßt: „Der Verein Deutscher Zeitungsverleger, die Vereinigung großstädtischer Zeitungsverleger und die Wirtschaftsstelle für das Deutsche Zeitungsgewerbe beantragen Anfang 1921 Versetzung des Zeitungsdruckpapiers aus Klasse A in Klasse B (Zeitungsdruckpapier hat immer zur höchsten Klasse gehört; frühere Detarifierungsanträge sind stets abgelehnt worden). Ständige Tarifkommission beschließt im Mai 1921 die Ablehnung des Antrags. Reichsverkehrsminister tritt dieser Entscheidung bei. Reichstag befürwortet am 11. Mai 1921 außer anderen Maßnahmen die Detarifierung. Reichskabinett bewilligt Barzuschuß (Sitzung vom 24. Mai 1921), spricht sich aber gegen die Detarifierung aus (Sitzung vom 13. Juni 1921). Reichstag faßt am 5. Juli 1921 erneut eine Resolution, durch die wiederum Detarifierung gefordert wird. Reichskabinett lehnt Detarifierung nochmals ab (Sitzung vom 19. August 1921). [...] Seit Beginn des Jahres 1922 werden die

von vielen Seiten die Forderung auf Frachtermäßigung für Zeitungsdruckpapier gestellt worden, so daß der Reichsverkehrsminister eine erneute Stellungnahme des Kabinetts für notwendig gehalten habe.

Staatssekretär *Dr. Hirsch* macht darauf aufmerksam, daß hinter der Forderung einer Frachtermäßigung für Zeitungsdruckpapier der Beschluß fast sämtlicher Parteien des Reichstages stehe. Die Frachtermäßigung würde nur etwa 1% und die Unkosten, die durch dem Reichsverkehrsministerium entstünden, würden nur etwa 80 Millionen Mark betragen ⁷.

Reichspostminister Giesberts geht auf die Notlage der Presse ein und empfiehlt, in diesem Falle der Presse entgegenzukommen.

Reichskanzler *Dr. Wirth* bemerkt, daß es doch zweifelhaft sei, ob diese Frachtermäßigung von 1% tatsächlich eine Hilfe für die Presse bedeute.

Staatssekretär *Dr. Hirsch* erwidert, daß die finanzielle Hilfe allerdings gering sei, nicht zu unterschätzen aber sei die Wirkung, die sie trotzdem auf das Zeitungsgewerbe ausübe.

Vizekanzler Bauer tritt ebenfalls für die Forderung ein und hält Unterstützung der Presse für notwendig.

Die Abstimmung im Kabinetts ergibt eine Mehrheit für die Frachtermäßigung. Sie soll jedoch erst eintreten, nachdem das Reichswirtschaftsministerium mit den Verlegern Fühlung genommen hat ⁸.

4. Änderung der Wohnungsmangel-Verordnung. [...]

5. Teilnahme des Herrn Reichskanzlers an einer Veranstaltung des Volksbundes deutscher Kriegsgräberfürsorge.

Staatssekretär *Dr. Hemmer* berichtet über einen Antrag des Generals Muther vom Volksbund Deutscher Kriegergräberfürsorge, der dahingeht, daß der Herr Reichskanzler aus Anlaß einer Feier für die Kriegsgefallenen seine Anwesenheit zusage und eine Ansprache halte.

Reichskanzler *Dr. Wirth* hält es aus politischen Gründen nicht für zweckmäßig, im gegenwärtigen Augenblick zu sprechen.

Das Kabinetts vereinbart, an den Reichstagspräsidenten Löbe heranzutreten mit der Bitte, seinerseits die Ansprache zu übernehmen.

Anträge wieder dringlicher. [...] Die Begründung für den erneuten Vorstoß bietet außerordentliche Preissteigerung des Zeitungsdruckpapiers (vor dem Kriege Preis für das kg etwa 20 Pfg, bis Ende 1920: 3,30 M, seitdem gestiegen auf 7,00–7,30 M für das kg).“ (R 43 I/2465, Bl. 211–213).

⁷ In dem in Anm. 6 gekennzeichneten Schreiben heißt es dazu: „Bei einer als Durchschnittsentfernung anzunehmenden Beförderungsstrecke von 300 km beträgt der Gewinn für das Kg, wenn die nachgesuchte Versetzung in die Tarifklasse B erfolgt, nach dem Tarifstande vom 1.2.1922: 16 Pfg, bei 500 km 25 Pfg (vom 1.3.22 ab Gewinn etwa 15% höher anzusetzen). Diese Ermäßigung also ganz bedeutungslos gegenüber der außergewöhnlich starken Erhöhung des Preises für Zeitungsdruckpapier, eine nennenswerte Erleichterung der wirtschaftlichen Lage des Zeitungsgewerbes vermag also die Detarifizierung keinesfalls zu bringen.“ (R 43 I/2465, Bl. 211–213, hier: Bl. 212).

⁸ Trotz dieses Kabinettsbeschlusses wird ein Ausnahmetarif für Zeitungsdruckpapier erst mit rückwirkender Gültigkeit vom 1. Mai gewährt; die Verzögerung tritt durch eine weitere höhere Preisforderung der Druckpapierindustrie ein: nach dem 1.4.22 fordert sie einen Preis von 11,20 M für das Kilo gegenüber des vorher vereinbarten Preises von 8,25 M. Der RWiM bittet aus diesem Grunde am 9.3.22 für die Ausführung des Kab.Beschlusses vom 21. 2. um Aufschub, da bei dieser Sachlage die Bekanntgabe der Detarifizierung des Zeitungsdruckpapiers den gewünschten Erfolg einer fühlbaren Senkung des Preises nicht haben kann (R 43 I/2465, Bl. 224).

6. Beschleunigte Erledigung der Steuervorlage⁹.

Reichskanzler *Dr. Wirth* betont eindringlich die Wichtigkeit der schnellen Erledigung der Steuervorlage. Er macht auf die außenpolitische Wirkung des langsamen Fortganges derselben aufmerksam. Besonders in Frankreich werde eine lebhaft Propaganda gegen Deutschland aus diesem Grunde ins Werk gesetzt. Er bittet den Reichsminister der Finanzen, *Dr. Hermes*, über die Frage der Steuervorlage und des Steuerkompromiß Aufklärung zu geben.

Reichsminister der Finanzen *Dr. Hermes* führt aus: Infolge des Streikes sei eine gewisse Verzögerung in der Erledigung der Steuerfrage eingetreten, zur Zeit seien die Arbeiten jedoch wieder in vollem Gange; so habe sich heute der XI. Ausschuß des Reichstags mit dem Vermögenssteuergesetz beschäftigt. Er glaube, daß die sachliche Erledigung der Vorlage verhältnismäßig beschleunigt vor sich gehe. Schwierigkeiten, hauptsächlich politischer Natur, seien bei der Behandlung des Mantelgesetzes und des Zwangsanleihegesetzes zu erwarten.¹⁰ In Bezug auf diese Gesetze halte die Deutsche Volkspartei an gewissen Voraussetzungen fest, von denen sie nicht ohne weiteres abgehen werde. Er halte es für zweckmäßig, möglichst bald mit den Führern der politischen Parteien in einer Besprechung über die Frage der Verabschiedung des Mantelgesetzes und des Zwangsanleihegesetzes eingetreten werde. In der Hauptsache sei es notwendig, die Situation nach der Seite der Deutschen Volkspartei hin zu klären. Wenn eine Klärung in dieser Richtung bald erfolge, so könnten die Steuervorlagen in drei bis vier Wochen erledigt werden.

Reichskanzler *Dr. Wirth* hält eine Erledigung erst in vier Wochen außenpolitisch für unerträglich. Staatssekretär *Dr. Hemmer* unterstützt diese Auffassung und weist auf eine Nachricht hin, die ihm vertraulich zuteil geworden sei, derzufolge der tschechoslowakische Ministerpräsident Bennisch dem hiesigen Gesandten der Tschechoslowakei Tusar vertraulich mitgeteilt habe, daß bis in die Reihen der radikalen Parteien in Frankreich große Erregung wegen der langsamen Behandlung der Steuerreform in Deutschland herrsche.

Reichsminister der Finanzen *Dr. Hermes* weist nochmals auf die notwendige Besprechung der Frage mit den politischen Parteien hin.

Reichskanzler *Dr. Wirth* sagt zu, daß die Parteien bald zusammengerufen werden würden. Er weist weiter darauf hin, daß es sich darum handle, ob mit der Erledigung des Steuerkompromisses die Frage der großen Koalition verknüpft werde oder nicht. Für die Beantwortung dieser Frage sei die Haltung der Mehrheitssozialistischen Partei ausschlaggebend. Bisher habe diese Partei der großen Koalition allerdings ablehnend gegenübergestanden. Die Folgen einer weiteren Ablehnung würden jedoch außerordentlich tiefgehende sein, und er mache hierauf nochmals aufmerksam. Er seinerseits werde jedenfalls mit größter Beschleunigung auf die Klärung der politischen Lage hinwirken.

Vizekanzler Bauer warnt vor einem Nachlaufen hinter der Deutschen Volkspartei. Das Abstimmungsergebnis des letzten Vertrauensvotums habe auch ohne die Deutsche Volkspartei eine Mehrheit für den Reichskanzler ergeben¹¹.

Reichswehrminister *Dr. Geßler* glaubt dem entgegenhalten zu müssen, daß ihm nahestehende politische Kreise ein Steuerkompromiß nur machen würden, wenn die Deutsche Volkspartei mitgehe.

Reichspostminister Giesberts ist der Auffassung, daß der Reichstag wohl augenblicklich nicht mehr die Stimmung des Volkes wiedergebe. Er halte es für zweckmäßig, eine bündige Stellungnahme einzunehmen und, wie es kürzlich geschehen sei, den Reichstag auch in Zukunft vor die Frage des „Entweder-Oder“ zu stellen.

⁹ Zum Stand der Angelegenheit siehe Dok. Nr. 205, bes. Anm. 1.

¹⁰ Zum Mantelgesetz und zum Zwangsanleihegesetz siehe Dok. Nr. 205 Anm. 1, P. 8 und P. 1 der Ausführungen Wirths.

¹¹ Es handelt sich um das Vertrauensvotum vom 15.2.22 (RT Bd. 352, S. 5884 ff.) auf Grund des Antrags Marx, Petersen, Müller-Franken (RT-Drucks. Nr. 3536, Bd. 371); die Abstimmung hatte 220 Stimmen für und 185 gegen die Regierung Wirth ergeben bei 16 Stimmen Enthaltung.

Reichswehrminister *Dr. Geßler* schließt sich dieser Auffassung an und hält auch seinerseits eine möglichst klare Stellungnahme der Regierung und eine bündige Erklärung ihrer Wünsche für zweckmäßig.

Reichskanzler *Dr. Wirth* bittet, die Debatte abschließend, die Minister nach der Seite ihrer Fraktionen hin Fühlung zu nehmen, um eine weitere Hinausschiebung der Steuervorlage zu vermeiden und um eine Klärung der politischen Lage baldmöglichst herbeiführen zu können.

7. Kürzung der Frist für das Inkrafttreten der Zollerhöhung¹².

Staatssekretär *Dr. Hirsch* berichtet, daß in letzter Zeit eine erhebliche Steigerung des Dollars eingetreten sei. Diese sei nur auf die Zollerhöhung, die mit einer zu langen Frist, nämlich einer Frist von 14 Tagen in Kraft gesetzt werde, zurückzuführen. Die Folge einer solchen Zollerhöhung sei immer, daß lebhaft spekuliert werde. Namentlich trete eine wesentliche Erhöhung der Einfuhr ein. Im Oktober des Jahres sei bei einer dreiwöchentlichen Frist eine außerordentliche Steigerung der Einfuhr eingetreten¹³. Die Frist im November habe fünf Tage betragen¹⁴ und nicht zu einer wesentlichen Steigerung des Dollarkurses geführt, wie dies jedoch wieder augenblicklich bei einer Frist von 14 Tagen zu befürchten sei. Er beantrage, der Reichsfinanzminister solle die Zollerhöhung telegraphisch binnen drei Tagen in Kraft setzen.

Reichsminister der Finanzen *Dr. Hermes* wendet sich gegen die Ausführungen des Staatssekretärs *Dr. Hirsch* und betont, daß es sich ja diesmal nur um eine ganz minimale Erhöhung, nämlich von 3900 auf 4400 handle. Er habe nicht die Auffassung, als ob das Steigen des Dollarkurses auf diese Erhöhung zurückzuführen sei. Gewisse Handelskreise und auch der Preußische Handelsminister hätten eindringlich um eine derartige verlängerte Frist gebeten. Faktisch betrage schon diese Frist nur 10 Tage, da sie erst heute oder morgen bekannt gemacht würde und am 1. März ablaufe. Er bitte das Kabinett, den Vorschlag des Reichswirtschaftsministeriums abzulehnen.

Geheimrat Ernst (Reichsfinanzministerium) betont, daß eine kurze Frist unter Umständen eine große Härte bedeute. Geringe Gelderhöhungen spielten fast keine Rolle, und er halte seinerseits vom Ressortstandpunkt aus die Gefahr einer wesentlichen Steigerung des Dollarkurses infolge der langen Frist für keine sehr große.

Vizekanzler Bauer weist darauf hin, daß es sich ja augenblicklich nur um eine Verkürzung der Frist von vier Tagen handle, wenn man sie auf drei Tage herabsetzen wolle. Er frage, ob dies tatsächlich von Bedeutung sei.

Staatssekretär *Dr. Hirsch* besteht auf seinem Antrage. Er sei der Auffassung, daß noch eine Frist von vier Tagen dem Deutschen Reiche unter Umständen 50 Milliarden Mark kosten könne.

Reichskanzler *Dr. Wirth* bemerkt, daß er seinerseits auch eine kurze Frist für zweckmäßiger gehalten hätte.

Staatssekretär *Dr. Hirsch* beantragt nochmals die Veröffentlichung der Frist, wenn es möglich sei, anzuhalten und vier Tage abzustreichen.

Reichskanzler *Dr. Wirth* tritt dieser Auffassung bei.

¹² Es handelt sich um die Erhöhung des Zollaufgeldes, das nach dem Gesetz über die Zahlung der Zölle in Gold vom 21.7.1919 für den Fall zu entrichten war, daß die Zölle nicht in Gold, sondern in deutschen Banknoten, Reichskassenscheinen oder Darlehnscheinen gezahlt wurden (siehe dazu Dok. Nr. 107 Anm. 1); das zu entrichtende Aufgeld wurde vom RFMin. festgesetzt und im Reichsanzeiger veröffentlicht. – Schon in einem Schreiben vom 9.11.21 an den RFM hatte der RWiM mit Bezug auf die bevorstehende Aufgelderhöhung (siehe Anm. 15) darum gebeten, „im Gegensatz zu dem Vorgehen bei der letzten Erhöhung des Goldzuschlags nur eine ganz kurze Übergangsfrist zu gewähren. Die Gewährung einer längeren Frist bei der letzten Erhöhung hat zweifellos ein außerordentlich starkes Einfuhrbestreben und eine Vorseindeckung zur Folge gehabt, die auf die Entwicklung des Devisenmarktes sehr nachteilig gewirkt hat.“ Für den Fall, daß dem Vorschlag nicht zugestimmt werde, bitte der RWiM um Beschlußfassung im Kabinett (R 43 I/2416, Bl. 92-94).

¹³ Siehe Dok. Nr. 107, P. 1.

¹⁴ Siehe Dok. Nr. 146, P. 9.

Reichsminister der Finanzen *Dr. Hermes* erklärt sich bereit, wenn es irgend möglich sei, die Veröffentlichung der Frist anzuhalten und die Frist dem Wunsche des Reichswirtschaftsministeriums entsprechend abzukürzen¹⁵.

¹⁵ Datiert vom 17.2.1922, wurde die Erhöhung des Zollaufgeldes im Reichszollblatt am 1.3.1922 mit Wirkung vom 1. 3. bekanntgegeben (Reichszollblatt 1922, S. 25).

Zitierhinweis

Nr. 209 Kabinettsitzung vom 21. Februar 1922, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 578–584 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D209>